



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 48 DEL 29/01/2026	OGGETTO: Stipula di un Accordo Quadro (ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023) - Servizi di supporto amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE a saldo di ulteriori competenze.
Registro Generale N. 70 DEL 29/01/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove, del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

CIG: B6752C3D90

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2025 è stato approvato il Piano Economico Finanziario idrico per l'anno 2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2025 è stato approvato il Piano Economico Finanziario idrico per l'anno 2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2025, è stato approvato il programma triennale dei Beni e Servizi 2025 – 2027;

PRESO ATTO, inoltre che si è reso necessario provvedere da parte della stazione appaltante ad affidare servizi di supporto amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA:

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 133/2025 si procedeva per l'affidamento di un Accordo quadro (art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023) per il "Servizio di supporto amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA; – per la durata di mesi 36 (trentasei) all'operatore economico "Pasqualina Gaglione" – CF: GGLPQL89C67A509R e P.IVA 03143860645 residente in Avella alla via Carmignano n°60, come da offerta n. 2268888 – R.d.O. n. 5265392 presentata, per un importo di € 60.000,00 comprensivo di oneri come per legge;

DATO ATTO che i comuni e i gestori devono autenticarsi nell'area riservata e compilare le sezioni "rifiuti" con i quantitativi di materiale, prodotti ed energia recuperata su sistema informativo O.R.S.O., servizio resosi necessario per il caricamento, la gestione e il monitoraggio dei dati su rifiuti urbani;

DATO ATTO che l'operatore economico "Pasqualina Gaglione" – CF: GGLPQL89C67A509R e P.IVA 03143860645 residente in Avella alla via Carmignano n°60, già affidataria del "Servizio di supporto amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA", ha fornito ulteriori prestazioni per la gestione del sistema di cui sopra;

ACCERTATO che l'operatore economico ha ottemperato al servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 1/26 del 28.01.2026, acquisita al prot. n. 1104, dell'importo pari ad € 5.975,00 , a saldo di ulteriori competenze aggiuntive, emessa dall'operatore economico "Pasqualina Gaglione" – CF: GGLPQL89C67A509R e P.IVA 03143860645 residente in Avella alla via Carmignano n°60;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, giusto DURC acquisito con protocollo n. INPS_ 49006620;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **di APPROVARE** la fattura n. 1/26 del 28.01.2026, acquisita al prot. n. 1104, dell'importo pari ad € 5.975,00 , a saldo di ulteriori competenze aggiuntive, emessa dall'operatore economico "Pasqualina Gaglione" – CF: GGLPQL89C67A509R e P.IVA 03143860645 residente in Avella alla via Carmignano n°60;
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 1/26 del 28.01.2026, acquisita al prot. n. 1104, dell'importo pari ad € 5.975,00 a saldo di ulteriori competenze aggiuntive, emessa dall'operatore economico "Pasqualina Gaglione" – CF: GGLPQL89C67A509R e P.IVA 03143860645 residente in Avella alla via Carmignano n°60, per il servizio di cui sopra;
3. **DI DARE ATTO che** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di cui sopra, corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è a valere con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, a favore del creditore come sopra indicato, ricompresi nella programmazione dell'Ente a valere su fondi Comunali di Bilancio gestione R.R.:

Capitolo: 1278.4

Codice: 1.10.99.99.999

Impegno: 1043/2025

Importo: € 5.975,00

4. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
7. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 29/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 29/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: assistenza, caricamenti e gestione sistema informativo O.R.S.O CIG: CUP: Descrizione Capitolo: ALTRE SPESE DIRETTE (sistemi informativi caricamento dati etc.) Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.10.99.99.99	9.3	1278.4		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1043	€ 5.975,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 5120
Codice Fiscale: P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
137	5.975,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 29/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 29/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 29/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 107, e vi rimarrà fino al 13/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 70 del 29/01/2026;

Oggetto: Stipula di un Accordo Quadro (ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023) - Servizi di supporto amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE a saldo di ulteriori competenze.

Avella (AV), 29/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella